

מסורת הש"ס

[illegible]

תורה אור השלם

1. בַּחוּץ תַּעֲמֹד וְהָאִישׁ
אֲשֶׁר אֶתָּה נֹשֶׂה בוֹ יוֹצִיא
אֵלָיְךָ אֶת הָעֶבֶט
הַחוּצָה: דְּבָרִים כֹּד יֵא

גליון העש"ם

תוס' ד"ה כיון וכו' דסבר
שעבודה דאורייתא. עי'
פסחים דף קא ע"א תוס'
ד"ה וישנו:

מוסף רע"י

[illegible]

מוסף תוספות

- [illegible]

הניזקין פרק חמישי גיטין

דקצבן הוא ועוד דחסריה
התקנה דקתני מפני מה
היוצא על היסומים. שְׁלוּה
לוֹה לַגְבוֹת מַעֲדִית: סָדַע.

קבלן דבעל חוב דברי הכל משתעבד ערב
דבעל חוב וקבלן דכתובה פליגי איכא למ"ד
אע"ג דלית ליה נכסי ללוה משתעבד ואיכא
למאן דאמר אי אית ליה משתעבד אי לית
ליה לא משתעבד ו^אוהילכתא בכולהו אע"ג
דלית ליה משתעבד יבר מערב דכתובה
דאע"ג דאית ליה לא משתעבד מאי טעמא
מצוה הוא דעבד ולא מידי חסרה אמר רבינא
ש"ש מעיקרא דתקנתין יותר ממה שהאיש
רצה לישא אשה רצה לינשא ואי ס"ד
מיתמי האי משום דיתמי הוא תיובתא דמר
זוטרא תיובתא: אמר מר זוטרא בריה דרב
נחמן משמיה דרב נחמן יט"ח היוצא על
היתומין אע"פ שכתוב בו שבה אינו גובה
אלא מן הזיבורית אמר אב"י תדע דבע"ח
דיניה בבינונית ומיתמי בזיבורית א"ל רבא
הכי השתא בעל חוב דיניה מדאורייתא
בזיבורית כדעולא ^בדאמר עולא דבר תורה
בעל חוב בזיבורית שנאמר יבחון תעמוד
והאיש וגו' מה דרכו של איש להוציא פחות
שבכלים ומה טעם אמרו בע"ח בבינונית
כדי שלא תנעול דלת בפני לווין וגבי יתמי
אוקמה רבנן אדאורייתא אלא הכא כיון
דדיניה מדאורייתא בעידית אפילו מיתמי נמי
בעידית ולרבא והתני אברם חוואה אין נפרעין
מנכסי יתומין אלא מן הזיבורית וואפילו הן
ניזקין והא ניזקין דינן מדאורייתא בעידית
הכא במאי עסקינן כגון שהיתה עידית דניזק
בזיבורית דמוזק ורבי ישמעאל היא דאמר
^גמדאורייתא בדניזק שיימינן ומפני תיקון
העולם תקינו רבנן בדמוזק וגבי יתמי אוקמה
רבנן אדאורייתא איני והתני ^דרבי אליעזר
ניותאה אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן
הזיבורית ואפילו הן עידית מאי אפילו הן
עידית לאו אע"ג דכתיב עידית בשטרא לא
מאי עידית שפאי עידית כדרבא דאמר רבא
הזיק זיבורית גובה מן העידית שפאי עידית
גובה מן הבינונית וגבי יתמי אוקמה רבנן
אדאורייתא: אין נפרעין מנכסי יתומין אלא
מן הזיבורית: בעי רב אחאבוי בר אמי יתומים
שאמרו קטנים או אפילו גדולים תקנתא היא
דעבוד רבנן גבי יתמי לקטנים עבוד רבנן
לגדולים לא עבוד רבנן או דלמא משום דלא
מסיק אדעתא דמלוה דמית לוח ונפלי נכסי
קמי יתמי דהוה ליה נועל דלת הלכך אפילו
גדולים נמי ת"ש ^הדתני אב"י קשישא יתומין
שאמרו גדולים וא"צ לומר קטנים ודלמא
הני מילי לענין שבועה דגדול במילי דאבוח
כקטן דמי אבל לענין זיבורית לא והלכתא
יתומין

בשציל יתמי ולהא מילתא אפילו גדולים נמי: דגדול ל
אימא לך דטעמא משום דחסו רבנן עליהו להעמידם

٦

מצוה הוא דעבד ודא מידי חסרה. מרמי צענין אלל היכא דלא
מלוה עבד ולא חסרה כגון שנעשה עבד אחר הנישואין או
עבד מלוה וחסרה משמעד: **פחות** שבעלים. ויהי כשלא יכלו
לו קרקע נותן לו פחות שצדקתומו היינו וצורית אלל פחות שבעלים
היינו מיטב כדאמרין צ"ק דצ"ק

בין דדיניה מדאורייתא בעידית.

[illegible]

פירש קבועטערס מאי עדיית דקאמ
הכא דאע"פ שכתבה בשטור הלואה
לזכור גובה קמנה כגון דשפאי עדיית
הלואה קמנה מלפניו שאינו יכול
לגבות הקמנה כגון שטלוה ממקין או
שדפה או שטפה נחר דבטל ליה
ומתנאה ומתאה הוא ליה להאי צעל חוב
אלא צבוי וצבורית מדאורייתא ומשום
עילת דלת אמר צביונות וצבי יתמי
וזקומה דאורייתא וכלרנא דאמרי
היכא דשפאי עדיית היזק ועדיין
שזו עדיית צביונות וצבורית אללא
זו היתה יפה מאל גובה צביונות
לזכור ליה דיניה דאמר ליה האין
סתמחה שך ומוזך גרס וקשה
לרמי דמאי עדיית שפאי עדיית משמע
ססותר הא דקא אמר מאי ללא
יתב עדיית ופ"י הקונטרס
הוא של לממר הכא צבאי עסקין
שפאי עדיית ועוד¹ עדי עדיית מאי
יכר שמה ועוד דפירש הקונטרס
נתקבל עדי עדיית לא יגבה
העדיית הנשאלת אם כן הורעת
לך וזקין אלל צביונות דמי הא
והוא פריך צ"ק ד"ק (י. ד.) ועוד
דפירש משמע הים (י. ד.) דלית
של עולם אם שמי גבי ראובן שמכר
לשמו לשמעון וואס כן מאי עדיית
הכא דמעדי עדיית
עלמא לא גבי מיניה ומפרש רציו
מפייס מרעיתא (שעה מט) דלך
הטובות שאלל הנהר שסוף השדה
שפת הנהר ממש עומד למרעה
ההמות וגריד מוצרית מפני שנהר
הוא גריד מה שזורים שם ואפילו
דקמי צבירייתא היינו אפילו
עדיית אותה קרקע שמגבין
על גב דגריד מוצרית² ו
העדיית אלל היזק וצבורית גובה
העדיית אלל היזק שפאי עדיית
שם החסוי לרעות גובה
עלמא דלא נזקין להכימי
אלא הוה ליה כצעל חוב צבוי
דעמיד שלא מדעת הצעלים:

יחזיקו
מילי דאביו קקטן הוא. ולא ידע אי
יין תורה הוא וקטנים ולא גדולים:
במקום

עין משפט
נר מצוה

יב א מיי פכ"ה מהל'
מלוה ולוה הל' ג ד
ופי"ו מהל' אישות הל' ט
סמג עשין כל ומה טו"ש
ח"מ ס' קבט סעף א ב
וטו"ש ע' אה"ע סימן קכ
סעף ו:

יד ב מ"י שס סמג עשין
מח טוש"ע אה"ע שס:
פז ג טוש"ע ח"מ סימן
הס חייס יח:

פז ד מ"י פ"ח מהל' נוקי
 ממון הל' יא סמג
 עשין סו טוש"ע ח"מ סי'
 קה סעיף כא וסימן תיט
 סעיף ג:

פסקי רי"ד

(דמלו' היה) [ד]
 דררי הרל' מעשה

קלן דמחבה יאכא
דמלוה אפליגא אית
למ"ז אצ"י דלית ליה
נכסים ללוה משתעבד
ליה נכסים ללוה משתעבד
אזי ליה לוי חוב מערב
דמלוה נכסיה משתעבד
אצ"י דלית ליה לוי חוב
דמלוה אצ"י דאית ליה
לוי חוב מערב משתעבד
הוא דעביד ולאו מצי
אסתיחא: חסר נכסיה
דבר חוב משמיה דזבא
נחמן שטר חוב היוצא על
היומאים אצ"י שכתוב בר
שבו אמר גובה אלא מן
הזבירות והכי נמי עשה
יורבא פלגי עשרה
ואמר גובה מן השטבח כפי
הנאו ועד כאן לא פלגיני
אלא כשחנתה וד הנחמי
ל על עצמו חובתה וד חתמי
סבר על עצמו הועיל נחמי
בא מיתמל לא גבי אלא
ברייניה מן היוברית
עדיה סבר כי מיתביה כפי
הנאו ה"ה הכי נמי (נכה)
ל היומאים אבל אן חתמי
לן שיגבה מנא אן כהכח
בחיו ובמחור הכל לפי
הנאו ולכא מן פלגיני
בנאו חסר שיעבד לן
העידית כפידוש בין בחיו
בין במחור ה"ה אצ"י
נכסיה חיוי מחור: דמקד
לן משנה הרב שטחו.
והלכתה סבר דקדיל ל
אצ"י ורבא לרבא רבא רב
מיע"ל קג"ס: אין נפרעין
מן היומאים וכו' כפי יד
איבן רב אמרי יומאים
ששמו קטנים או אפילו
גדולים ואסין לתלמודא
והלכתה